

0044415-59.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... São Paulo/SP, Michel Douglas Silva, qualificado a fls.22, Jordan Xavier Pereira, qualificado a fls. 33, Carlos Eduardo Cidronio Cabral Meira, qualificado a fls.43, Deividson Silva Vieira, qualificado a fls.60, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, bens que guarnece a residência da vítima Laura Ayumi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

0044415-59.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0044415-59.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MICHEL DOUGLAS SILVA e outros

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JORDAN XAVIER PEREIRA, qualificado a fls. 33, como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art.14, II, ambos do CP.

Narra a denúncia que, na manhã de 31 de maio de 2016, às 11h40 horas, na Rua Tabaré nº386, Campo Grande. São Paulo/SP, Michel Douglas Silva, qualificado a fls.22, Jordan Xavier Pereira, qualificado a fls. 33, Carlos Eduardo Cidronio Cabral Meira, qualificado a fls.43, Deividson Silva Vieira, qualificado a fls.60, em unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentaram subtrair, em proveito comum, bens que guarnece a residência da vítima Laura Ayumi Uehara Tenguam.

Pois bem.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados dirigiram-se à residência da vítima Laura. No entanto, a ofendida estranhou o fato do telefonema ser oriundo de número desconhecido e foi verificar se havia alguma movimentação suspeita em frente à sua casa.

A vítima presenciou o momento em que os denunciados desembarcaram do veículo VW/Gol, placas ERP-6179 - Praia Grande/SP, cor preta, o qual estava estacionado em frente à sua residência, e passaram a forçar o portão, com o intuito de arrombá-lo. Imediatamente, a polícia foi comunicada e, assim que chegou, os denunciados empreenderam fuga, utilizando o veículo VW/Gol.

Os policiais conseguiram abordar o automóvel, no qual estavam os denunciados e,

durante a revista, encontraram três chaves de fenda e dois celulares.

A pedido dos policiais, a vítima telefonou para o número desconhecido, que havia ligado no início do crime, e um dos celulares apreendidos no veículo tocou.

Em 01 de junho de 2016 o Juízo do DIPO 4.2.3 converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, expedindo-se o competente mandado de prisão.

Em 04/07/16, foi recebida a denúncia (fls.140).

Defesa dos denunciados Michel e Deividson pleiteou a revogação da prisão preventiva (fls. 99/107). O denunciado Carlos Eduardo pugnou pela revogação da prisão preventiva (fls.133/139). O denunciado Jordan pleiteou a revogação da custódia cautelar (fls. 03/04). O Ministério Público opinou pelo indeferimento dos pedidos (fls.144/145).

Habeas Corpus nº 2133037-36.2016.88.26.0000 impetrado em favor do réu Carlos Eduardo (fls.147/159). Medida liminar indeferida (fls.160/161). Decisão entendimento do juízo a quo, manutenção das prisões dos réus (fls.162/163)

Habeas Corpus nº 2110106-39.2016.0000 impetrado em favor do réu Jordan Xavier (fls.171/177). Liminar indeferida (fls.169/170).

Defesa Prévia dos réus Michel e Deividson (fls.183/186). Manutenção da denúncia (fls.187).

Em audiência realizada em 14/09/16 os réus deram-se por citados do inteiro teor da denúncia. Em instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha. Revogada a prisão preventiva dos réus Michel, Jordan, Carlos Eduardo e Deividson (fls.206/209)

Suspensão do processo em face do réu Jordan, mediante o cumprimento de determinadas medidas (fls.216/217).

A alegações finais CARLOS pugna a absolvição do denunciado com fundamento no artigo 386, VI do CPP (fls.227/240). A defesa dos réus MICHEL e DEIVIDSON pugna a absolvição dos acusados, com fulcro no artigo 386, VI do CPP (fls.241/249).

Sentença proferida em face dos réus Michel, Carlos e Deividson (fls.272/282).

Recurso da defesa do réu Michel (fls.289/290). Razões de apelação do MP (fls.292/297). Contrarrazões do recurso de apelação (fls.299/305). Razões de apelação da defesa do réu Carlos (fls.323/336). Contrarrazões de apelação (fls.337/343). Recurso de apelação interposto pela defesa do réu Deividson (fls.368). Razões de apelação de Deividson (fls.376/380). Contrarrazões de apelação do MP (fls.383/388).

Negado provimento aos apelos defensivos e deram parcial provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a qualificadora referente ao arrombamento. Mantida a sentença (fls.466/467)

Revogada a suspensão anteriormente decretada em face do réu Jordan, que descumpriu o benefício da suspensão condicional do processo (fls.646).

Defesa prévia do réu Jordan (fls.657). Manutenção da denúncia (fls.666).

Vítima não localizada, requerido pelo MP a possibilidade da prova emprestada - depoimento colhido em audiência no dia 14 de setembro de 2016 (fls.206/209) e sentença (fls.272/282 e 711)

Audiência realizada em 23/06/2022, ouvidas as testemunhas Fancier e Thais (fls.722/723).

Laudo pericial chaves de fenda (fls.201/202)

Laudo pericial aparelho celular (fls.259/262)

Audiência. Revelia. Oitiva da vítima Laura. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.17/18), no boletim de ocorrência (fls.28/32), no auto de exibição e apreensão (fls.33/34), no laudo pericial das chaves de fenda (fls.201/202), no laudo pericial do aparelho celular (fls.259/262) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

A vítima, Laura Ayumi, em juízo, disse que no dia dos fatos, observou vários indivíduos tentando forçar o portão, para entrarem na sua residência e um carro preto. Ato contínuo, fez barulho na porta, que fez os indivíduos correrem. Chamou a polícia. A polícia foi ao local dos fatos e encontrou um veículo preto, próximo à residência, com diversos indivíduos dentro, diversas ferramentas e o telefone da

vítima, no celular de um deles. A polícia informou que o endereço da vítima estava no GPS do veículo.

O policial, Flancer Mendes, em juízo, disse que no dia dos fatos, receberam (ele e equipe) ocorrência via Copom, de alguns indivíduos tentando subtração de residência. No local, encontraram um veículo gol, com 4 indivíduos, diversas ferramentas e constataram que eles arrombariam a residência. O celular de um dos réus tinha o número de telefone da vítima gravado.

A policial, Thais Costa, em juízo, disse que foi solicitada, via Copom, para averiguar uma tentativa de furto à residência. No local dos fatos, a vítima informou que 1 (um) carro preto parou em frente à sua residência e um indivíduo começou a forçar o portão, para tentar entrar. Abordaram um veículo preto, com 4 indivíduos, contendo ferramentas e um dos celulares havia o número da vítima cadastrado. Acrescentou que encontraram, com um dos réus, a rota traçada até a residência da vítima.

No mais, embora consista direito não comparecer em audiência, o réu, assim procedendo, tornou-se revel, deixando de produzir autodefesa que contrariasse os depoimentos da vítima e dos policiais.

Pois bem.

Observo que a prova processual, sob o crivo do contraditório, é inequívoca: os depoimentos da vítima (ouvida no processo distinto, e no presente, desmembrado, foi coerente(e dos policiais são harmônicos entre si, ratificando os elementos de fase investigativa.

Assim, não há espaço para dúvidas a respeito do furto qualificado (art. 155, §4º, I e IV, CP) praticado pelo réu, na modalidade tentada (art. 14, II, CP).

Nesse sentido, comprovado que o réu, previamente ajustado e com desígnios em comum com outros 3 (três) indivíduos, intentaram subtração de bens da residência da vítima, sendo incontroverso o concurso de agentes (§4º, IV).

De igual modo, comprovado que o réu, fazendo uso de ferramentas, tentou arrombamento do portão da residência da vítima (§4º, I), apenas não conseguindo, por pronta ação dela (fez barulho, para assustá-lo). No v. Acórdão, reconheceu-se arrombamento (fls. 481).

Analisando o iter criminis, em consonância com o já fundamentado, anoto que o crime não se consumou, sendo de rigor o reconhecimento da tentativa, consoante o disposto no art. 14, II, CP.

Dessa forma, incabível a desistência voluntária, uma vez que o réu e seus comparsas, somente desistiram da conduta, mediante pronta ação da vítima, que produziu sons a demonstrar que havia alguém em casa. Ausente, portanto, voluntariedade.

Por fim, não há que se alegar crime bagatela, tendo em vista a ausência do requisito objetivo do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento: a ação de arrombar portão alheio, com o intuito furtivo, não pode ser considerado como tal. É o caso de condenação.

Passo a dosar e a individualizar a pena.

O crime de furto qualificado (aqui, pelo arrombamento) possui pena inicial de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, considero o concurso de agentes como circunstância judicial negativa, para exasperar a pena em 1/6. Assim, fixo a seguinte pena-base: 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase, comprovada a tentativa, observo que o crime esteve longe da consumação, a ensejar a diminuição no máximo (2/3): 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa.

Por fim, não reconheço o privilégio, tendo por certo que furtos a residências frequentemente geram grandes prejuízos à vítima. Assim, torno definitiva a pena de 9 meses e 10 dias de reclusão e 3 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicado, bem como a primariedade do réu, fixo o regime de reclusão aberto.

Consoante o disposto no art. 44, CP, presentes os requisitos, substituo a pena

corporal do réu, por uma medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno JORDAN XAVIER PEREIRA como incurso nas sanções impostas no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art.14, II, ambos do CP, à pena de 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por uma medida restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções e à 3 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.